

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2185/2536

นางนงนุช เพ็งดิษฐ์หรือรัตนพิมพ์มาภ
รณ์ กับพวก

โจทก์

นางพรรณิ พรพนาทรัพย์

จำเลย

นางพรรณิ พรพนาทรัพย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งเจ็ดได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 107 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 149686 ตำบลสวนหลวง (บางจาก) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของจำเลย วัดจากมุมดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกเข้ามา 2 เมตรตลอดแนวที่ดิน ตกเป็นภาระจำยอมของที่ดินของโจทก์ ทั้งเจ็ด โฉนดเลขที่ 59723,42310,83867,42309,1871,42304 และ 42302 ตำบลสวนหลวง (บางจาก) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดิน โฉนดดังกล่าวของจำเลย หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนาให้หรือถอนฐานแนวคอนกรีตและ กำแพงคอนกรีต ออกจากแนวภาระจำยอมดังกล่าว หากจำเลย ไม่ดำเนินการ ให้โจทก์จัดทำโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ทั้งเจ็ดที่ว่าหากจำเลยไม่หรือถอนให้โจทก์หรือถอนโดยให้ จำเลยเสียค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ

พิพาทศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 104,103)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะ การ จดทะเบียนการ
จ่ายอมภายในเงื่อนไขว่าจำเลยต้อง ไม่ปิดทางพิพาท (อันดับ 89 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง ฎีกา เฉพาะการจด
ทะเบียนการจ่ายอม โดยมีเงื่อนไขว่าจำเลยจะต้องไม่ปิดทางพิพาทในระหว่างฎีกา
หากจำเลยปฏิบัติผิด เงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง ฎีกา เฉพาะการจด
ทะเบียนการจ่ายอม โดยมีเงื่อนไขว่าจำเลยจะต้องไม่ปิดทางพิพาทในระหว่างฎีกา
หากจำเลยปฏิบัติผิด เงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภาพ โชติกวณิชย์-ประยูร มุลศาสตร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น